SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3248667 - PA (2026/0166080-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	M. MOSER - POUSADA
AGRAVADO	:	MARCOS MOSER
ADVOGADOS	:	EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - MT011892A
		EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
		CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI 9.605. TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLUTAS. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. CERTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pela acusação contra decisão que não conheceu do recurso especial, em face de acórdão absolutório quanto ao crime do Art. 50-A da Lei 9.605.
2. Instâncias ordinárias reconheceram inexistência de prova, em nível acima de dúvida razoável, de que o desmatamento ocorreu em “terras de domínio público ou devolutas” na data dos fatos, bem como incerteza quanto à natureza jurídica da área, afastando o dolo. Absolvição com fundamento no CPP, Art. 386, VII.
3. Decisão agravada manteve o acórdão absolutório e não conheceu do recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ, ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o conhecimento do recurso especial é obstado pela Súmula 7/STJ, por demandar reexame de fatos e provas para desconstituir a conclusão absolutória das instâncias ordinárias.

Documento eletrônico VDA61304656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 6bdcda92-281a-4356-8620-b049f7f87d48

III. Razões de decidir

5. Incide a Súmula 7/STJ, pois a reforma da conclusão do Tribunal de origem sobre insuficiência probatória e ausência de dolo exigiria novo exame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do recurso especial.
6. A condenação penal exige prova robusta, segura e harmônica de autoria e materialidade, inclusive quanto ao elemento normativo do tipo; persistindo dúvida razoável sobre a natureza jurídica da área e o dolo, impõe-se a absolvição nos termos do CPP, Art. 386, VII.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:

1. O reexame de fatos e provas para infirmar acórdão absolutório encontra óbice na Súmula 7/STJ em sede de recurso especial. 2. Persistindo dúvida razoável sobre a natureza jurídica da área e sobre o dolo, a absolvição deve ser mantida com fundamento no CPP, Art. 386, VII.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605, Art. 50-A; CPP, Art. 386, VII; CR, Art. 5º, XXXIX e XL; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.066.122/MG, Quinta Turma, DJe 22/8/2022

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA61304656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 6bdcda92-281a-4356-8620-b049f7f87d48

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3248667 - PA (2026/0166080-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	M. MOSER - POUSADA
AGRAVADO	:	MARCOS MOSER
ADVOGADOS	:	EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - MT011892A
		EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
		CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI 9.605. TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLUTAS. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. CERTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pela acusação contra decisão que não conheceu do recurso especial, em face de acórdão absolutório quanto ao crime do Art. 50-A da Lei 9.605.

2. Instâncias ordinárias reconheceram inexistência de prova, em nível acima de dúvida razoável, de que o desmatamento ocorreu em “terras de domínio público ou devolutas” na data dos fatos, bem como incerteza quanto à natureza jurídica da área, afastando o dolo. Absolvição com fundamento no CPP, Art. 386, VII.

3. Decisão agravada manteve o acórdão absolutório e não conheceu do recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ, ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

Documento eletrônico VDA61304704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:41:01
Código de Controle do Documento: 24079a37-4769-4f62-91c4-3f07a662faa5

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o conhecimento do recurso especial é obstado pela Súmula 7/STJ, por demandar reexame de fatos e provas para desconstituir a conclusão absolutória das instâncias ordinárias.

III. Razões de decidir

5. Incide a Súmula 7/STJ, pois a reforma da conclusão do Tribunal de origem sobre insuficiência probatória e ausência de dolo exigiria novo exame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do recurso especial.

6. A condenação penal exige prova robusta, segura e harmônica de autoria e materialidade, inclusive quanto ao elemento normativo do tipo; persistindo dúvida razoável sobre a natureza jurídica da área e o dolo, impõe-se a absolvição nos termos do CPP, Art. 386, VII.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do recurso especial.

Tese de julgamento:

---

1. O reexame de fatos e provas para infirmar acórdão absolutório encontra óbice na Súmula 7/STJ em sede de recurso especial. 2. Persistindo dúvida razoável sobre a natureza jurídica da área e sobre o dolo, a absolvição deve ser mantida com fundamento no CPP, Art. 386, VII.
Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.605, Art. 50-A; CPP, Art. 386, VII; CR, Art. 5º, XXXIX e XL; Súmula 7/STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.066.122/MG, Quinta Turma, DJe 22/8/2022

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de decisão de minha lavra de fls. 1219/1223 que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da acusação contra acórdão que absolveu os agravados.

A acusação sustenta a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7 ao caso em exame. Aduz que a questão exige "*apenas a qualificação jurídica de uma área tradicionalmente ocupada por indígenas. É incontroverso nos autos que houve o desmatamento e que a área está inserida no perímetro da TI Kayabi. A questão cinge-se a saber se a suspensão judicial do processo demarcatório afasta a natureza de "terra de domínio público" para fins penais, matéria exclusivamente de direito*" (fl. 1229).

Alega que "*o fato de os réus pagarem mensalidades aos indígenas para transitar e explorar o local comprova, por si só, o elemento intelectual do dolo: a*

Documento eletrônico VDA61304704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:41:01
Código de Controle do Documento: 24079a37-4769-4f62-91c4-3f07a662faa5

consciência inequívoca da presença indígena e, consequentemente, da natureza pública da área" (fl. 1230).

Afirma, ainda, ser equivocado o uso do princípio *in dubio pro reo* para absolver os réus, visto que a materialidade do desmatamento é incontroversa e atestada por perícia.

Requer o provimento do agravo regimental para fins de provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial.

Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre a citada controvérsia, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO concluiu pela absolvição dos acusados, mediante seguinte fundamentação (fls. 999/1000):

> *"C. Como "destacado pela PRR1", em caso similar, "no parecer do Dr. Sílvio Pereira Amorim, 'a denúncia precisa indicar o motivo pelo qual considera o local do fato terra de domínio público ou terra devoluta, a fim de que a defesa possa, eventualmente, apresentar as suas razões para considerar que a situação é diversa. Não que seja necessário indicar 'norma penal em branco', mas é preciso a declinação da razão para que se considere inteiramente preenchido o tipo penal.'" (Apud: TRF1, RSE 1001854-56.2020.4.01.4200, Desembargador Federal LEÃO ALVES, QUARTA TURMA, P Je 03/04/2024.)*
>
> *[...]*
>
> *Como bem demonstrado pelos apelantes, o processo de demarcação da Terra Indígena Kayabi estava suspenso por decisões do STF, na Ação Originária 2224, e por esta Corte, na Ação Cautelar 0069286-17.2011.4.01.000/MT. Nesse contexto, o imóvel dos réus não constituía, na data do desmatamento, "terras de domínio público ou devolutas". Lei 9.605, Art. 50-A.*
>
> *Dessa forma, inexistem provas, em nível acima de dúvida razoável, de que os réus teriam "[d]esmata[do], explora[do] economicamente ou degrada[do] floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente". Lei 9.605, Art. 50-A.*
>
> *Em consequência, impõe-se a absolvição dos réus por "não existir prova suficiente para a condenação." CPP, Art. 386, VII"*

E, nos embargos de declaração (fl. 1042):

Documento eletrônico VDA61304704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:41:01
Código de Controle do Documento: 24079a37-4769-4f62-91c4-3f07a662faa5

> *"A . A PRR1 requer "seja suprida a omissão verificada na fundamentação do voto condutor, consistente na ausência de análise dos fundamentos empregados na sentença e no parecer ministerial para entender como caracterizado que os fatos ocorreram na Terra Indígena Kayabi, quais sejam, (i) a natureza meramente declaratória do processo de demarcação de terras indígenas e (ii) a existência de acordo de colaboração celebrado pelos réus com a comunidade indígena, no qual aqueles se comprometeram ao pagamento de quantia mensal para que pudessem transitar em tais áreas".*
>
> *B. Diante do princípio constitucional da anterioridade da lei penal e da retroatividade da lei penal mais favorável (CR, Art. 5º, XXXIX e XL), é necessário que a certificação dos limites das terras públicas, para fins de caracterização do crime consistente em "[d]esmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente", seja procedida antes da prática da conduta supostamente criminosa. Lei 9.605, Art. 50-A.*
>
> *[...]*
>
> *C. Por sua vez, "a existência de acordo de colaboração celebrado pelos réus com a comunidade indígena, no qual aqueles se comprometeram ao pagamento de quantia mensal para que pudessem transitar em tais áreas", é insuficiente à certificação dos limites das terras públicas, para fins de caracterização do crime consistente em "[d]esmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente". Lei 9.605, Art. 50-A. Inexistem provas, em nível acima de dúvida razoável, de que o aludido acordo de colaboração foi celebrado após a demarcação da Terra Indígena Kayabi. As aludidas terras eram reivindicadas pela Comunidade Indígena e pela Comunidade Não-Indígena. A ausência de certificação dos limites das terras públicas e a existência de incerteza quanto à natureza jurídica dessas terras, na data da prática da conduta supostamente criminosa, afasta o dolo, e, consequentemente, também autoriza a absolvição dos réus por insuficiência probatória quanto à presença de dolo na conduta dos réus. CPP, Art. 386, VII"*

Denota-se do excerto que o TRF1, próximo dos fatos em exame, concluiu pela absolvição dos agravados em razão da inexistência de provas inequívocas acerca da materialidade e autoria delitiva, ao fundamento de que "***a ausência de certificação dos limites das terras públicas e a existência de incerteza quanto à natureza jurídica dessas terras, na data da prática da conduta supostamente criminosa****, **afasta o dolo**, e, consequentemente, também autoriza a absolvição dos réus por insuficiência probatória quanto à presença de dolo"*, não havendo qualquer liame objetivo que conecte o agravado à prática criminosa.

Documento eletrônico VDA61304704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:41:01
Código de Controle do Documento: 24079a37-4769-4f62-91c4-3f07a662faa5

Outrossim, conforme esclarecido pela Corte a quo, "***embora o "processo demarcatório de terras indígenas" tenha "natureza declaratória", para fins penais, é necessário que a certificação quanto à natureza pública das terras, para a caracterização do crime descrito na Lei 9.613, Art. 50-A, seja anterior à prática supostamente criminosa****. O acolhimento da pretensão da PRR1 implicaria flagrante ofensa ao princípio constitucional da anterioridade da lei penal, considerando que uma demarcação de terra indígena em 1990 seria suficiente à condenação do réu que houvesse retirado madeira naquele local, por exemplo, em 1978, quando inexistia controvérsia quanto à natureza do imóvel. O absurdo da conclusão afasta o acolhimento dessa canhestra interpretação*" (fl. 1043).

Nesse cenário, ao concluir o Tribunal de origem pela insuficiência do acervo probatório para sustentar um decreto condenatório, firmou entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a condenação penal exige prova robusta, segura e harmônica acerca da autoria e materialidade delitivas, não sendo admissível a prolação de condenação lastreada em meras conjecturas ou indícios frágeis.

Eventual reforma do entendimento adotado demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, portanto, o óbice sumular.

Nesse sentido:

> *PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA REINCIDÊNCIA. AFERIR A POSSIBILIDADE DA CERTIDÃO ENSEJAR A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> *[...]*
>
> ***3. Concluindo o Tribunal de origem pela insuficiência de elementos probatórios a sustentar a condenação, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.***
>
> *4. Agravo regimental desprovido.*
>
> (AgRg no AREsp n. 2.066.122/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022.)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA61304704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:41:01
Código de Controle do Documento: 24079a37-4769-4f62-91c4-3f07a662faa5

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0166080-4

AgRg no AREsp 3.248.667 / PA
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00019417120164013908 19417120164013908

EM MESA

JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	M. MOSER - POUSADA
AGRAVADO	:	MARCOS MOSER
ADVOGADOS	:	EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - MT011892A
		EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
		CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O
CORRÉU	:	MARGARETE MOSER
CORRÉU	:	ADRIANO GRANDER

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Flora - Destruição ou Degradação Mediante Desmatamento ou Exploração Econômica

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	M. MOSER - POUSADA
AGRAVADO	:	MARCOS MOSER
ADVOGADOS	:	EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - MT011892A
		EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
		CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642O

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA60702673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 17:47:04
Código de Controle do Documento: CB847847-7E33-40E7-B8C4-41C86898609B